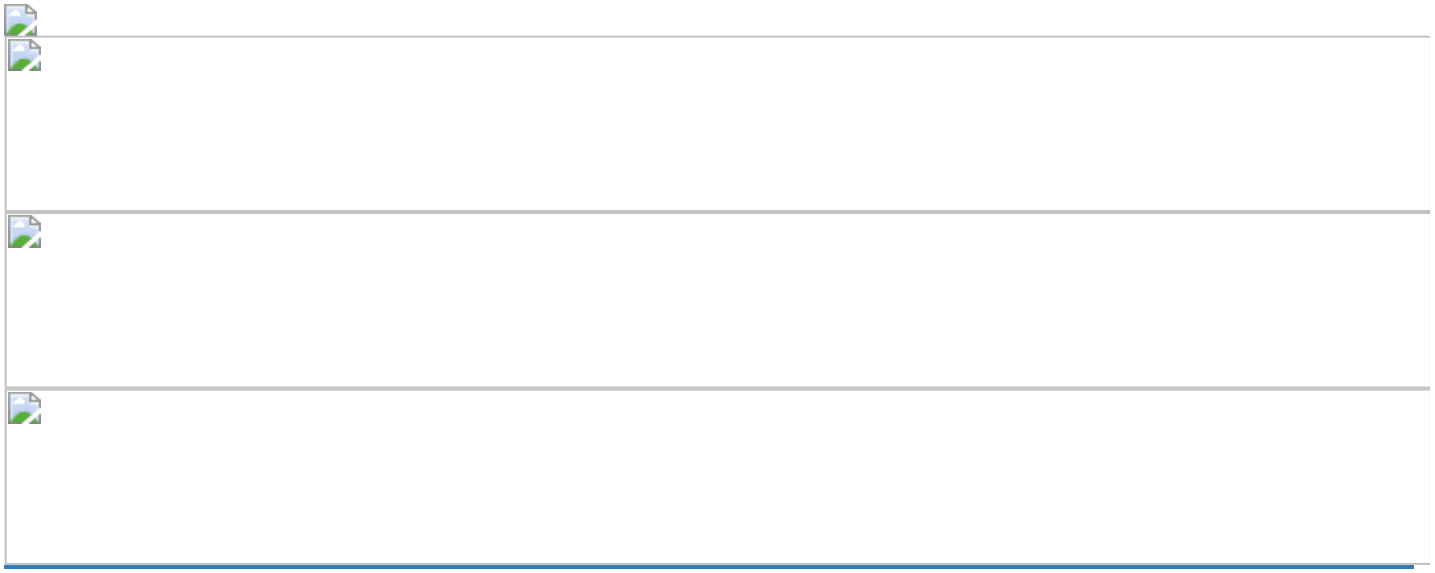


Дело № 1-11/2021

Номер дела: **1-11/2021**

УИН: **65RS0008-01-2020-000600-97**

Дата начала: **31.08.2020**

Дата рассмотрения: **30.03.2021**

Суд: **Невельский городской суд Сахалинской области**

Судья: **Кучеров Никита Александрович**

Статьи УК: **158**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Шевченко Евгений Анатольевич		
Представитель потерпевшего	Хрусталева Марина Александровна		
ПРОКУРОР	Невельский городской прокурор		
	Потлова Валентина Леонидовна	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			31.08.2020
Передача материалов дела судье			31.08.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		30.09.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.10.2020

Судебное заседание	Объявлен перерыв	27.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	10.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	08.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	21.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	22.01.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	09.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	15.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	16.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	17.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	18.03.2021
Судебное заседание		30.03.2021
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора	30.03.2021
Судебное заседание	Постановление приговора	30.03.2021

Приговор

Дело № 1-11/2021 (у/д №)

65RS0008-01-2020-000600-97

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Невельск 30 марта 2021 года

Невельский городской суд Сахалинской области в составе:

председательствующего – судьи Кучерова Н.А.,

при секретаре – Добровольской Р.В.,

с участием государственного обвинителя – Ким Е.В.,

подсудимой Потловой В.Л.,

защитника – адвоката Шевченко Е.А.,

представителя потерпевшей Хрусталёвой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Потловой В. Л., <данные изъяты>, гражданки РФ, <данные изъяты>, не судимой, не содержащейся под стражей по настоящему уголовному делу,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

Потлова В.Л. совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества в крупном размере.

Преступление совершено Потловой В.Л. в г. Невельске Сахалинской области при следующих обстоятельствах.

В дневное время в начале июля 2019 года у Потловой В.Л., которая являясь продавцом магазина «<данные изъяты>», находящегося по <адрес>, возник преступный умысел, направленный на продолжаемое тайное хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих владельцу данного магазина - индивидуальному предпринимателю Потерпевший №1

Реализуя свой преступный умысел, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужого имущества, Потлова В.Л. разработала план преступных действий, согласно которому она с начала июля 2019 года по мере возможности должна была осуществлять продолжаемое тайное хищение в крупном размере неучтённых денежных средств, принадлежащих Потерпевший № 1, образовавшихся в результате умышленной продажи Потловой В.Л. товаров без оформления кассового или товарного чеков, путём противоправного безвозмездного изъятия из кассы по окончании рабочего дня, в момент, когда за её преступными действиями никто не наблюдает.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении магазина «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 13 июля 2019 года продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 13 июля 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 16 июля 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтённые похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 16 июля 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 17 июля 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 19 500 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 17 июля 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 19 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 13 августа 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 12 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 13 августа 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 12 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 14 августа 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 13 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 14 августа 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто

не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 13 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 16 августа 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 16 августа 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 02 сентября 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 10 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 02 сентября 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 03 сентября 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 10 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 03 сентября 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 06 сентября 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 10 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 06 сентября 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 02 ноября 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 24 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 02 ноября 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 24 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 05 ноября 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 05 ноября 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 06 ноября 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в

результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 06 ноября 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 02 декабря 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 02 декабря 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 03 декабря 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 03 декабря 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 04 декабря 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 04 декабря 2019 года, Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 07 декабря 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 07 декабря 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 08 декабря 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 08 декабря 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 11 декабря 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 11 декабря 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 12 декабря 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 12 декабря 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 15 декабря 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 15 декабря 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 16 декабря 2019 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 16 декабря 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 27 декабря 2019 года? находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 16 050 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 27 декабря 2019 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 16 050 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 01 января 2020 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 10 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 01 января 2020 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 08 января 2020 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 10 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 08 января 2020 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 13 февраля 2020 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 25 000 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 13 февраля 2020 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными

действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 25 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 14 февраля 2020 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 8 300 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 14 февраля 2020 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средства в сумме 8 300 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Потлова В.Л. в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 18 февраля 2020 года, находясь в указанном магазине, продала покупателям ряд товаров без оформления кассового или товарного чека, в результате чего поместила в кассу неучтенные похищаемые денежные средства в сумме 16 250 рублей. После чего около 22 часов 00 минут 18 февраля 2020 года Потлова В.Л., находясь в вышеуказанном магазине, воспользовавшись тем, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила заранее приготовленные к хищению денежные средств в сумме 16 250 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

В результате кражи денежных средств Потловой В.Л. потерпевшей Потерпевший №1 причинен имущественный ущерб на общую сумму 394 100 рублей, что согласно примечанию 4 к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является крупным размером.

Похищенными денежными средствами Потлова В.Л. распорядилась по своему усмотрению на правах личной собственности.

В судебном заседании подсудимая Потлова В.Л. заявила о своем чистосердечном раскаянии, вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью и, воспользовавшись предоставленным ей ст. 51 Конституции РФ правом, отказалась от дачи показаний, подтвердив в полном объеме показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

Согласно показаний подсудимой Потловой В.Л., данных в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что она проживает в <адрес> с 2011 года. С 2016 года она трудоустроилась в магазин «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>. В её обязанности в магазине «<данные изъяты>» входило: продажа товара, инкассация кассы, а также выкладка товара на прилавки. Она работала в различных отделах магазина: в вино-водочном и в продуктовом. На кассе продуктового отдела, где находятся овощи и фрукты, она работала примерно с марта 2019 года. Примерно 2 недели летом она работала в вино-водочном отделе, после чего вернулась обратно в отдел овощей, где и работала там до 20.02.2020 года. Её рабочий график составлял два дня через два дня, то есть два дня она работала и два дня отдыхала. Таким образом в месяц у неё получалось около 15 смен. Заработная плата у неё составляла примерно 28 000 рублей в месяц, которую она получала вовремя. В июле 2019 года она ушла в отпуск, примерно 19 числа, а в середине августа она вышла из отпуска и продолжала работать в отделе овощей и фруктов. На одной из смен в середине июля 2019 года у неё возник умысел на совершение хищения данных денежных средств из кассы указанного магазина. Она решила действовать следующим образом: при совершении у неё покупки наличными денежными средствами она некоторые покупки не пробивала по кассе, клала деньги в кассу, а чек не печатала, таким образом в кассе образовывалась сумма денег, которая не была учтена и по окончании рабочего дня она этот излишек денег забирала себе. Так она стала делать с первого дня как ей пришла данная идея в голову. Каждый раз она действовала именно по данной схеме, в течение дня она не пробивала по кассе часть покупок, сколько конкретно не может сказать, примерно 6-7 покупок в день она не проводила по кассе. Затем в конце рабочего дня, она распечатывала с кассового аппарата Z-отчет, смотрела по нему какая сумма была внесена в кассу, после чего она брала все денежные средства из кассы, пересчитывала их, затем отнимала от них ту сумму, которая была указана в Z-отчете и

данные деньги вместе с Z-отчетом клала в пакет и сдавала бухгалтеру. Оставшуюся сумму, которая была не учтена она оставляла себе и забирала с собой. Так как подсчет денежных средств она производила под камерами, она как только возможно старалась сделать незаметным факт хищения денег, а именно момент когда клала деньги в карман. Она понимала, что совершает кражу. Подсчет денег она всегда производила одна и сама, чтобы её никто не видел и ничего об этом не знал. Она понимала, что рано или поздно, об этом могут узнать, но на тот момент ей было все равно.

С 17.02.2020 года она находилась в отпуске, но 18.02.2020 года её попросили выйти на работу за кого-то из продавцов. В этот день она также хотела похитить деньги с кассы, но была поймана владельцем магазина и директором, и при них она вытащила из карманов фартука 16 250 рублей и вернула им. Потерпевший №1 вызвала всех сотрудников магазина и всем сообщила, что она похитила в магазине деньги. Она при всех призналась в том, что это она похищала в магазине деньги. Она написала Потерпевший №1 объяснение, что похитила деньги в сумме 1 830 000 рублей. Данную сумму она на тот момент взяла примерную, так как никогда не считала всё.

Деньги, которые она похищала, она чаще всего тратила на продукты питания, на детей, приобретала одежду для себя и для детей, также тратила на различные нужды, еду и развлечения. Деньги, которые она похищала, на свою банковскую карту она не вносила, только небольшую сумму, чтобы отправить родителям. Золотых украшений она себе не покупала, только приобрела три цепочки, которые были не золотые, она их приобрела у <адрес> на общую сумму 3 000 рублей. Указала, что писала заявление на удержание у неё из заработной платы денежных средств в сумме 11217 рублей 27 копеек - 03.06.2020 г. 03.08.2019 г. она зачислила себе на счет банковской карты деньги в сумме 49500 рублей, данную сумму денег она также похитила. Согласно представленных ей табелей учета рабочего времени она похитила данную сумму денег 13.07.2019 г., 16.07.2019 г. и 17.07.2019 г., а именно 13.07.2019 г. она похитила 15000 рублей, 16.07.2019 г. похитила 15000 рублей, 17.07.2019 г. она похитила 19500 рублей. 02.11.2019 г. похищенные из магазина Потерпевший № 1 деньги в сумме 24000 рублей, которые она похитила 02.11.2019, она зачислила на свой счёт. 06.11.2019 г. она зачислила на свой счёт похищенные из магазина Потерпевший №1 деньги в сумме 30000 рублей, она их похитила в начале ноября 2019 года. 05 и 06 ноября 2019 года она похитила из кассы магазина по 15000 рублей. 27.12.2019 г. она зачислила на свой счёт похищенные из магазины Потерпевший №1 деньги в сумме 16 050 рублей, данные деньги она похитила 27.12.2019 года. На похищенные деньги она приобрела: холодильник за 30000 рублей, стиральную машинку за 25000 рублей, двухъярусную кровать для детей за 38000 рублей, кухонный гарнитур за 12000 рублей, два ноутбука на общую сумму 60000 рублей, планшет за 11000 рублей, компьютерный стол за 15000 рублей, вытяжку к кухонному гарнитуру за 5000 рублей. Для того чтобы приобрести все перечисленные товары, она похищала деньги и их копила. Так в январе 2020 года она приобрела кухонный гарнитур и вытяжку. Для этого она похитила 01.01.2020 г. при пересчете выручки в конце рабочего дня 10000 рублей, и 08.01.2020 г. она таким же образом похитила при пересчете выручки в конце рабочего дня 10000 рублей. Стиральную машину приобрела в середине сентября 2019 г. года, после того, как в начале сентября 2019 года, а именно 02.09.2019 г., 03.09.2019 г. и 06.09.2019 г. она похитила из кассы деньги сумме по 10000 рублей каждый из этих дней. Холодильник она приобрела в двадцатых числах августа 2019 года, после того, как подкопила похищенные при пересчете выручки в конце своих рабочих дней 13.08.2019 г., 14.08.2019 г. и 16.08.2019 г., деньги. А именно она помнит, что 13.08.2019 г. похитила деньги в сумме 12000 рублей, 14.08.2019 она похитила 13000 рублей, 16.08.2019 г. она похитила 15000 рублей. В декабре 2019 года она приобрела, подкопив похищенные ей при пересчете выручки в конце рабочих ее дней в магазине «<данные изъяты>» у Потерпевший № 1 деньги, кровать двухъярусную, компьютерный стол, два ноутбука и планшет. А именно для этой цели она похищала деньги в суммах по 15000 рублей в следующие дни: 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 15, 16 декабря. Она осуществляла переводы похищенных денег матери 02.11.2019 года на сумму 24000 рублей, а 06.11.2019 на сумму 30000 рублей.

Указала, что с заключением эксперта № от 15.06.2020 г., в котором установлена сумма недостачи в магазине «<данные изъяты>», где она ранее работала, в размере 1 939 612

рублей 24 копейки, она не согласна и показала, что допускает, что такая сумма недостачи возможна, однако она не могла образоваться только лишь от её действий. Экспертиза проведена без учёта её графика работы, а также без учёта того, что она работала лишь на одной кассе, в отделе «<данные изъяты>», в то время как в магазине имеется четыре кассы. Указывает, что похищала деньги только из одной кассы «<данные изъяты>». График её работы можно отследить по месячным графикам, составляемым старшим продавцом ФИО10 и журналу, в который каждую смену она вносила сведения о поступлении наличных и безналичных денежных средств. В данных журналах дни, в которые она работала, можно отследить по почерку. В качестве журнала использовалась общая тетрадь формата А4.

Указала, что она совершала хищение в одно и то же время, в конце рабочего дня при пересчёте денег и подведении итогов рабочего дня по кассе, в момент закрытия магазина «<данные изъяты>», то есть около 22 часов 00 минут в следующие дни: 13.07.2019 г. - 15 000 рублей, 16.07.2019 г. - 15 000 рублей, 17.07.2019 г. - 19500 рублей, 13.08.2019 г. - 12000 рублей, 14.08.2019 г. - 13000 рублей, 16.08.2019 г. - 15000 рублей, 02.09.2019 г. - 10000 рублей, 03.09.2019 г. - 10000 рублей, 06.09.2019 г. - 10000 рублей, 02.11.2019 г. - 24000 рублей, 05.11.2019 г. - 15000 рублей, 06.11.2019 г. - 15000 рублей, 02.12.2019 г. - 15000 рублей, 03.12.2019 г. - 15000 рублей, 04.12.2019 г. - 15000 рублей, 07.12.2019 г. - 15000 рублей, 08.12.2019 г. - 15000 рублей, 11.12.2019 г. - 15000 рублей, 12.12.2019 г. - 15000 рублей, 15.12.2019 г. - 15000 рублей, 16.12.2019 г. - 15000 рублей, 27.12.2019 г. - 16050 рублей, 01.01.2020 г. - 10000 рублей, 08.01.2020 г. - 10000 рублей, 13.02.2020 г. - 25000 рублей, 14.02.2020 г. - 8300 рублей, 18.02.2020 г. - 16250 рублей. Ей из магазина «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, были похищены денежные средства на общую сумму 394100 рублей, принадлежащие Потерпевший № 1 Указала, что она будет стараться возмещать причиненный ущерб по возможности, устроится на новую работу, возьмет кредит. При необходимости может выдать то имущество, которое приобрела на похищенные денежные средства. Свою вину в хищении денежных средств из магазина <данные изъяты>» признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 2 л.д. 193-197, 204-205, 209-212, 213-214, 224-226).

В судебном заседании с участием подсудимой Потловой В.Л. был исследован протокол проверки показаний на месте от 20.02.2020 г. (т. 2, л.д. 198-201), в котором отражен ход и результаты проверки показаний на месте подозреваемой Потловой В.Л., которая добровольно рассказала и показала место, где она, находясь в магазине «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в период с июля 2020 г. по 18 февраля 2020 г. похищала денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 Показания, данные в ходе указанного следственного действия, Потлова В.Л. полностью подтвердила в судебном заседании.

Помимо признания подсудимой своей вины, её вина подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

В качестве доказательств судом исследованы показания потерпевшей и свидетелей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1, оглашенных судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она является индивидуальным предпринимателем. У неё в собственности имеется помещение, расположенное по <адрес>, в котором у неё находится магазин «<данные изъяты>». В данном магазине у неё три отдела, продуктовый, промышленный и вино-водочный. Вино-водочный отдел оформлен на юридическое лицо <данные изъяты>. Промышленный отдел и продуктовый относятся к ИП «Потерпевший №1». Заведуя данным магазином ей было установлено, что на протяжении около полугода в магазине образовывается недостача на очень большие суммы. В связи с чем она проводила ревизии, но не могла долгое время установить с чем связаны данные недостачи. В данном магазине у нее есть директор ФИО10 Ей совместно с ФИО10 была проведена ревизия с целью установления недостачи денежных средств за период с 08.07.2019 года по 16.02.2020 года. Согласно документов, последняя ревизия, по которой не было недостачи была проведена 08.07.2019 года. На данную дату недостачи не было, все по документам сходилось. Затем долгий период не проводились ревизии, примерно 4 месяца. Следующая ревизия была проведена 18.11.2019 года. Согласно данной ревизии сумма недостачи составила 1 150 386 рублей 90 копеек. Обнаружив данную недостачу она подумала, что такой большой недостачи не может быть и это ошибка бухгалтера. Затем, спустя 2 месяца

была проведена ещё одна ревизия за период с 18.11.2019 года по 13.01.2020 года. Вторая ревизия была проведена 14.01.2020 года. Согласно данной ревизии сумма недостачи составила 488 472 рубля 36 копеек. Она опять посчитала, что данная недостача образовалась вследствие неправильного подсчета бухгалтером, в связи с чем не стала никуда сообщать и разбираться в ней. После выявления данной недостачи она думала, что кто-то из сотрудников магазина может быть причастен к хищению денег из магазина. Она стала пристальней относиться к продавцам. Она собрала весь персонал на собрание, на котором сообщила всем, что в магазине образовалась большая недостача, и что она занимается поиском причин данной недостачи. Затем 08.02.2020 года она решила провести предварительную ревизию и, пересчитав предварительно товар, сумма недостачи была около 150 000 рублей. Так как на протяжении уже полугода в магазине была большая недостача, она решила попробовать установить кто похищает деньги самостоятельно. С данной целью она попросила свою знакомую Свидетель №8 совершить покупку в магазине и оставить сдачу. Для этого она передала Свидетель №8 деньги в сумме 5000 рублей одной купюрой. 14.02.2020 года в 16 часов 12 минут Свидетель № 8 совершила покупку на кассе, где находились фрукты и овощи, то есть где было рабочее место Потловой В.Л. Обслуживал Свидетель №8 директор магазина ФИО10, так как она его попросила. ФИО10 положил в кассу деньги в сумме 5000 рублей, пробил чек на сумму 1489 рублей, и не дал Свидетель №8 сдачу. Таким образом, в кассе находилась неучтенная сумма 3 511 рублей. 16.02.2020 года она пришла в магазин и стала проверять документы и искать, где отражена неучтенная сумма, но так и не смогла найти. Она стала спрашивать присутствующих сотрудников, но никто ничего не мог пояснить, Потловой В. в тот день как раз не было на работе. После этого она решила просмотреть камеры видеонаблюдения за 14.02.2020 года. Камеры она просматривала вместе с ФИО10 с которым они следили за действиями Потловой В. По окончании рабочего дня Потлова стала подсчитывать денежные средства, она их пересчитывала несколько раз. По видеозаписи было видно как Потлова В. взяла некоторую сумму денег, там точно было около 6 купюр достоинством в 1000 рублей, 1 купюра достоинством в 2000 рублей и, может были другие купюры, этого точно она уже не помнит, и данные денежные средства Потлова В. положила в карман, надетого на ней фартука. Тогда она поняла, кто похищал деньги в её магазине. После этого ей и ФИО10 была проведена ещё одна ревизия с целью установления точной суммы недостачи на 16.02.2020 года. Сумма недостачи за период с 14.01.2020 года по 16.02.2020 года составила 300 752 рубля 98 копеек. Так как Потлова В. написала заявление на отпуск с 17.02.2020 года, то она попросила одну из сотрудниц не выходить 18.02.2020 года на работу, а попросить Потлову В. выйти вместо неё, так как хотела поймать Потлову В. с поличным. 18.02.2020 года Потлова В. вышла на работу, на своё привычное место, в течение дня она с ФИО10 наблюдали в камеры за Потловой В. Примерно в 18 часов она сказала всем сотрудникам магазина, что уезжает в <адрес>, после чего перепарковала свой автомобиль и вошла в помещение магазина через запасную дверь, так чтобы её никто не видел, об этом знал только ФИО10 Спустя час также сделал и сам ФИО10 После этого она с ФИО10 сели в её кабинете, где более никого не было и стали наблюдать за действиями Потловой В. В 21 час 55 минут Потлова В. стала подсчитывать денежные средства с кассы, после чего взяла некоторую сумму денег и положила в карман фартука. Увидев это, она с ФИО10 вышли в помещение торгового зала и подошли к Потловой В. Она сказала Потловой В., чтобы последняя выложила всё из карманов, после чего Потлова В. достала из кармана фартука деньги в сумме 16 250 рублей и положила их на прилавок. Далее ей были приглашены все продавцы, и в их присутствии она всем сказала, что Потлова В. совершила хищение денег с магазина. Затем сотрудники магазина стали задавать различные вопросы, говорить про недостачу, а Потлова В. только извинялась. Затем она сказала Потловой В., чтобы последняя написала объяснительную, в которой указала сколько денег похитила, после чего Потлова В. написала объяснение, в котором отразила, что похитила 2 400 000 рублей. Тогда она сказала Потловой В., чтобы последняя хорошо вспомнила и написала ту сумму, которую действительно похитила, так как она понимала, что 2 400 000 рублей это больше чем Потлова В. украла. После этого Потлова В. стала считать, даже пользовалась калькулятором и в итоге написала, что похитила 1 830 000 рублей. После этого она вызвала сотрудников полиции. Потлова В. была официально трудоустроена продавцом в магазине с 01.10.2018 года. Потлова В. получала около 24 000 рублей заработной платы в месяц, а с 2020 года стала получать 25 000 рублей. Потлова В. работала двое суток через двое, с 09:00 часов до 22:00 часов, то есть в месяц у Потловой В. выходило 15 рабочих дней. От бухгалтера ФИО8 ей стало известно, что у

Потловой В. улучшилось материальное положение, и оно не соответствовало заработной плате. Также бухгалтер говорила, что на новый год, Потлова В. подарила каждому из детей по ноутбуку. Также они видели, что летом Потлова В. приобрела электросамокат, который, как она знает, стоит около 60 000 рублей. От некоторых сотрудников магазина ей стало известно, что Потлова В. часто покупала себе золотые украшения. Также знает, что сыну она купила беспроводные наушники фирмы «<данные изъяты>». Она предполагает, что Потлова В. действовала следующим образом: Потлова В. вносила всю сумму денег в кассу, а по кассовому аппарату пробивала меньшую сумму, то есть в чеке была отражена меньшая сумма, чем та на которую была осуществлена покупка и та, которая была внесена в кассу, либо совсем могла не пробивать по кассе чек, а просто вносила деньги в кассу, в связи с чем по окончании рабочего дня в кассе образовывался излишек денежных средств. Получив Z-отчет она подгоняла нужную сумму для сдачи бухгалтеру, а излишки забирала себе (т. 1 л.д. 88-93, 100-101).

Из показаний свидетеля ФИО10, допрошенного в суде, а также данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в магазине «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в должности <данные изъяты> с 2017 года. С Потловой В., ФИО24, Свидетель №1, Свидетель №5 он работал продолжительное время, более одного года. В его должностные обязанности входит следить за работой продавцов, делать товарные отчеты, принимать товар, производить ревизии совместно с продавцами. Ревизии в магазине планировалось проводить каждые два месяца, но бывало, что по разным причинам ревизии не проводились: то праздники были, то сотрудники не менялись, все складывалось на доверии, так как ревизия за 08.07.2019 года дала в принципе, положительный результат с недостачей в сумме 310 рублей 46 копеек. Ревизия, которая проходила 18.11.2019 года показала недостачу в 1 150 386 рублей 90 копеек. По результатам данной ревизии он и бухгалтер ФИО8 стали проверять бухгалтерские документы, но у них всё по документам выходило без нареканий. Подтвержденные результаты ревизии озвучивались продавцам на собрании, в том числе в присутствии Потловой В. Ревизия от 13.01.2020 года показала недостачу в сумме 488 472 рубля 36 копеек, также озвучивалась всему коллективу, в том числе в присутствии Потловой В. По результатам данной ревизии он уже стал присматриваться и прислушиваться к продавцам. В конце января от продавцов он слышал разговоры, о том, что Потлова В. ездит в выходные со своими детьми в <адрес>, также то, что она покупает компьютеры своим детям, золотые украшения. После этого у него стала закрадываться мысль о том, что Потлова В. может быть причастна к хищению денег из кассы. В середине февраля 2020 года, когда точно не помнит, Потерпевший №1 попросила свою знакомую Свидетель №8 совершить покупку у Потловой В. Что она покупала он не помнит, но подавала она (Свидетель №8) для оплаты одну купюру достоинством 5000 рублей, а сдачу специально оставила. Это было сделано для того, чтобы выяснить, берёт ли Потлова В. из кассы денежные средства, так как все продавцы, находящиеся в смене отвечают каждый за свою кассу. Так как Потлова В. обслуживала кого-то параллельно, он обслужил Свидетель №8, сдачу намеренно не отдав Свидетель №8, а оставив её в кассе «<данные изъяты>». Потлова В. отвечала всегда за кассу, расположенную <данные изъяты>», то есть там, где производят отпуск <данные изъяты>. По окончании рабочего дня Потлова В. сдала выручку, но той сдачи, которую он оставил в кассе от Свидетель №8, Потлова В. не передала как излишки. Было решено посмотреть видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале. Он и Потерпевший №1 вместе просмотрели видеозаписи за те дни, когда Потлова В. была на смене, где увидели, что Потлова В. в конце рабочего дня похищала деньги из кассы, суммы похищаемых денег было видно. Потлова В. из кассы похищала от 15000 рублей. Определил суммы похищаемых денег исходя из того, каким цветом купюры, 2000 рублей – синим цветом, 5000 рублей – красным цветом. На просмотр данных видеозаписей были приглашены продавцы магазина, а именно: Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО24, подменный продавец Свидетель №3 и, по-моему, кто-то ещё, точно кто не помнит. Все продавцы удивились увиденному, после чего продавцы были предупреждены о том, что в ближайшее время Потлова В. будет приглашена для того, чтобы её проверить в очередной раз. В тот день, после просмотра видеозаписи с продавцами было решено провести ревизию в магазине. Ревизия от 16.02.2020 года показала результаты недостачи, которые составили 300 752 рубля 98 копеек. Он и Потерпевший №1 обратились к ФИО24 с просьбой попросить Потлову В. подменить её на 18.02.2020 года. Потлова В. согласилась. Потловой В. никто из коллектива не сообщал о том, что её хотят проверить на

честность. 18.02.2020 года Потлова В. вышла на смену и проработала до окончания дня. Они, чтобы не смущать никого, сказали всем, что уходят домой и около 17 часов Потерпевший №1 ушла из магазина, зайдя при этом через запасной выход. Затем около 20 часов из магазина вышел и он, пройдя через торговый зал, чтобы всем было видно, что он ушёл и также зашёл обратно в магазин через запасной выход, где они вместе с Потерпевший №1 сидели в её кабинете, смотрели внимательно происходящее в торговом зале. Около 21 часа 40 минут он обзвонил всех продавцов, чтобы они были готовы прийти в случае необходимости. Около 21 часа 50 минут Потлова В. начала снимать кассу, то есть подсчитывать деньги, которые находились в кассе на конец рабочего дня со сверкой итогов, то есть с чеком, в котором отображается сумма дохода, который получает продавец из компьютера по итогу рабочего дня. По камерам мы видели, что Потлова пересчитывала деньги, находящиеся в кассе, после чего часть из них положила в карман надетой на себе одежды. Он с Потерпевший №1 дождались того, когда Потлова В. возьмёт деньги из кассы и пойдёт выручку со своей кассы записывать в журнал выручки, а деньги отнесет в сейф. Периодически продавцы друг за другом проверяют выручку, но в тот день 18.02.2020 года Потлова В. деньги, которые шла записывать в журнал, упаковала в пакет и пакет уже завязала, то есть готовилась положить деньги в сейф. В тот момент, когда Потлова В. пошла записывать выручку за день в журнал, он и Потерпевший № 1 вышли из кабинета Потерпевший № 1, где сидели всё это время, наблюдая за продавцами, в том числе за Потловой В. Потерпевший № 1 выйдя из кабинета, сразу подошла к Потловой В., что говорила Потерпевший №1 Потловой В. в тот момент он не помнит, но точно помнит, что Потерпевший № 1 взяла Потлову В. за руку и сказала, чтобы последняя доставала из карманов все деньги. Потлова В. из надетой на ней одежды достала деньги в сумме 16250 рублей, более у неё в карманах ничего не было. Данные деньги она положила на холодильник около витрины с сыром. Он в тот момент позвонил всем продавцам и пригласил их в магазин. Когда продавцы пришли, Потерпевший №1 рассказала о том, что Потлова В. похитила деньги. В присутствии ФИО24, Свидетель № 4, Свидетель № 3, Свидетель № 7, Потерпевший № 1 и него. Потлова В. написала расписку о том, сколько она похитила денежных средств из кассы магазина. Потлова В. написала расписку дважды. В первый раз Потлова В. написала расписку на сумму похищенных денежных средств в размере 2 400 000 рублей, но Потерпевший №1 сказала ей, чтобы последняя писала правду, что ей не нужны чужие деньги и Потлова В., взяв калькулятор начала считать суммы похищенных ей денежных средств из кассы магазина, после чего написала расписку на сумму 1 830 000 рублей. Потлову В. он может охарактеризовать как работника с положительной стороны, она трудолюбивая. На Потлову В. никто давления не оказывал, её никто не унижал, не бил. Потлова В. просила не звонить в полицию. Просила, чтобы её оставили работать. Говорила, что будет бесплатно работать. Потлова В. была спокойная, не плакала, не было у неё страха в глазах, когда её поймали (т. 1, л.д. 174-177).

Из показаний свидетеля Свидетель № 1 допрошенной в суде и данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в магазине <данные изъяты>», у ИП Потерпевший №1 с 2010 года. По состоянию на 18.02.2020 года в магазине работали: она, Потлова В., ФИО24, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6 и Свидетель №7 Руководителями данного магазина были: ФИО10 и сама Потерпевший № 1, а также работала бухгалтер ФИО8 16.02.2020 года в послеобеденное время, около 15 часов, ей на телефон позвонил ФИО10 и сообщил о том, что ей необходимо приехать магазин. Когда она приехала около 15 часов, то в магазине находились кроме неё ещё Свидетель № 4, Свидетель № 6, ФИО24, ФИО8, ФИО10 и Потерпевший № 1 Тогда ФИО10 закрыл магазин, а Потерпевший №1 пригласила всех в свой кабинет, где включила на своём компьютере видеозапись. На видеозаписи был показан конец рабочего дня, когда Потлова В. снимала кассу, и на видео было видно, как Потлова В. из кассы похищала деньги, пересчитывая их и кладя в карман надетой на себе одежды. По окончании просмотра видеозаписи кто-то из руководителей принял решение о том, что необходимо провести ревизию. И в тот день была проведена ревизия. Она заключалась в том, что они просчитывали весь товар, находящийся на полках в магазине и в подсобном помещении. Просчитав весь товар, количество его записывали в тетради, ФИО10 и ФИО8 по окончании пересчета товаров высчитывали результат. 17.02.2020 года был объявлен результат ревизии, точную недостачу она не помнит, но это была сумма около 500 000 рублей. Данная недостача была за период с января 2020 года на 16.02.2020 года. Кто-то из руководителей сообщил ей,

что они будут 18.02.2020 года проверять Потлову В. на предмет хищения денег, сказав ей что Потерпевший №1 и ФИО10 уедут якобы из магазина, хотя они показав, что якобы уехали, зайдут через другие двери в магазин и будут наблюдать за происходящим в торговом зале через видеокамеры. Она об этом знала одна, более никто об этом не знал. 18.02.2020 года Потлову В. с утра попросили подменить ФИО24 Потлова В. 18.02.2020 года оказалась в смене с ней и Свидетель №7 Около 21 часа 45 минут 18.02.2020 года начался пересчет денег в кассах. В торговом зале магазина находились она, Свидетель №7 и Потлова В. Последняя закрывшись от Свидетель №7 противнем, стала считать деньги. На тот момент магазин был открыт. Противень для того, чтобы пересчитать деньги от якобы покупателей ставила только Потлова В., другие продавцы такого никогда не делали. Она как-то давно, может около года назад спрашивала у Потловой В. о том, зачем она ставит противень на холодильник, на что Потлова В. ей отвечала, что ставит от покупателей, показывая, что противень закрывает Потлову В. и не видно покупателям, чем та занимается. В тот день после пересчета Потловой В. денег во время около 22 часов ФИО10 и Потерпевший №1 вышли в торговый зал и обратились к Потловой В. со словами «Показывай, что в карманах, сколько ты взяла». Потлова В. не ожидала этого и стала произносить слова извинения, вытаскивать деньги из кармана надетой на ней одежды, находящейся под рабочим фартуком. Откуда она достала деньги она не помнит, то ли из кофты, то ли из брюк, надетых на ней. Потлова В. вытащила деньги и положила их на прилавок, а она в присутствии Свидетель №7, Потловой В., ФИО10 и Потерпевший №1 пересчитала деньги. Их было 16 250 рублей купюрами две по 5000 рублей, шесть купюр по 1000 рублей, две купюры по 100 рублей и одна купюра достоинством 50 рублей. К этому времени подошли в магазин за ранее приглашенные руководством ФИО24 и Свидетель №4 Перед всеми присутствующими Потлова В. начала извиняться, обещала отработать всю сумму. Также Потлова В. на вопрос Потерпевший №1 сколько последняя похитила, сказала, что похитила сумму в размере около 1 900 000 рублей. Потлова В. написала то ли расписку, то ли объяснение, в котором обещала возместить ущерб, причиненный ей. Также Потлова В. рассказала как у неё образовывалась сумма к концу рабочего дня, которую она похитила сейчас и как ранее в другие дни образовывались суммы для хищения, пояснив, что она периодически не пробивала проданный товар. После того, как Потлова В. написала расписку, её начали спрашивать все по очереди, как она могла так поступить с коллективом, на что Потлова В. уже молчала до приезда полиции. После 18.02.2020 года она с Потловой В. не встречалась и не общалась. Физическое воздействие или моральное давление 18.02.2020 года на Потлову В. не оказывалось, никакого давления на неё не было. Всё происходило в спокойной, но напряженной обстановке. Потлова В. вела себя спокойно, не плакала, она не видела в ней страха. Также пояснила, что продавцы ведут тетрадь контроля кассы, но она одна общая. За время работы Потловой В. в магазине её материальное положение значительно улучшилось, он помнит, что последняя хвасталась, что позволяла делать себе дорогие покупки. Может охарактеризовать Потлову В. как работника только с положительной стороны, как работящую женщину (т. 1 л.д. 144-147).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных ею в суде, следует, что она работает в магазине <данные изъяты>» продавцом у ИП Потерпевший №1 с 2019 года. На 18.02.2020 года в магазине в качестве продавца также работала Потлова В. В её должностные обязанности, как и обязанности всех продавцов магазина, входило отпуск товара населению, выкладка товара, вечером снятие кассы, то есть подсчёт денежных средств в кассе на конец дня. О том, что Потлова В. похитила из кассы магазина денежные средства, она узнала от своих коллег, в том числе ФИО10, но какую сумму похитила Потлова В. она не знает, с Потловой В. она не общалась вне пределов магазина. Она помнит как ей руководство магазина, в том числе ФИО10, показывали видео, на котором было видно, как Потлова В. похищала из кассы магазина деньги. Как она поняла, видео им показали для того, чтобы потом не было вопросов, что Потлову В. оговаривают. Она не ожидала того, что Потлова В. могла похитить деньги из кассы магазина, так как Потлова В. продавец была очень ответственная. В тоже время она помнит, что Потлова В. как-то хвасталась, что у неё до нового года появились какие-то золотые украшения. От коллег она слышала, что Потлова В. купила своим детям на «Новый год» по ноутбуку.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в магазине «<данные изъяты>», расположенном по <адрес> с декабря 2019 года. Выходит на смены только в том случае, если не хватает продавцов в

отделах. 16.02.2020 года она находилась на рабочем месте. В какое-то время того дня ФИО10 попросил её пройти в кабинет в магазине для просмотра видеозаписи. На видеозаписи был показан конец рабочего дня, когда Потлова В. снимала кассу, и на видео было видно, как Потлова В. из кассы похищала деньги, пересчитывая их и кладя в карман надетой на себе одежды. По окончании просмотра видеозаписи кто - то из руководителей принял решение о том, что необходимо провести ревизию. И в тот день была проведена ревизия. Она заключалась в том, что просчитывался весь товар, находящийся на полках в магазине и в подсобном помещении. Просчитав весь товар, количество его записывали в тетради. ФИО10 и бухгалтер ФИО8 по окончании пересчета товаров высчитывали результат. Какая была недостача по результатам ревизии, она не знает. Кто-то из руководителей сообщил, что 18.02.2020 года будут проверять Потлову В. на предмет хищения денег из кассы. Она в тот день не работала. Около 21 часа 45 минут 18.02.2020 года ей позвонил ФИО10 и сказал, что необходимо пройти в магазин, так как Потлова В. поймана на хищении денег. Когда она пришла, то около витрин увидела стоящими Свидетель №4, ФИО24, Свидетель №1, Потлову В., ФИО10, Свидетель №7 и Потерпевший №1 Более никого не было. Когда она пришла, то на холодильнике с сырной витриной лежали деньги, сколько было денег она не считала, кто – то сказал, что было чуть более 16 000 рублей, деньги были купюрами 1000, 5000, 100 рублей, но сколько каких купюр было она не знает. Потерпевший №1 сказала Потловой В., чтобы последняя написала расписку о том, сколько похитила денег. Потлова В. написала сначала сумму в расписке на 2 400 000 рублей. Потерпевший №1 начала ругать Потловой В., считая, что последняя её обманывает, потому что не могла быть такая большая сумма похищенных денег. Потерпевший №1 сказала Потловой В., чтобы последняя писала сумму похищенных денег из магазина, чтобы лишнего не писала. Потлова В. написала расписку во второй раз, в которой уже указала сумму похищенных денег из кассы в размере 1 900 000 рублей. Давления никакого Потерпевший № 1 на Потловой В. не оказывала. Когда она пришла в магазин, посторонних в магазине не было. После того, как Потлова В. написала расписку, последнюю все присутствующие начали спрашивать, как она могла так поступить с коллективом, на что Потлова В. молчала. Потлова В. с момента того, как она пришла в магазин 18.02.2020 года вела себя спокойно, не плакала, не видно было по Потловой В., что последняя переживает. После 18.02.2020 года она с Потловой В. не встречалась и не общалась (т. 1 л.д. 171-173).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в магазине «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, с 18.11.2019 г. В коллективе магазина на 18.02.2020 года были следующие сотрудники: она, Потлова В., Свидетель № 1, Свидетель № 5, Свидетель № 6, ФИО24 и Свидетель № 7, и руководители: ФИО10 и ИП Потерпевший № 1, бухгалтер ФИО8 её должностные обязанности, как и обязанности всех продавцом магазина, входил отпуск товара населению, выкладка товара, инкассация денежных средств. 16.02.2020 года в послеобеденное время, около 15 часов ФИО10 закрыл магазин и позвал её в кабинет Потерпевший №1 кабинете также находились кроме неё ещё Потерпевший №1, ФИО24, Свидетель №6, Свидетель №1, ФИО8, ФИО10 Тогда Потерпевший № 1 включила на своем компьютере видеозапись, от каких чисел была видеозапись она не помнит. На видеозаписи был показан конец рабочего дня, когда Потлова В. снимала кассу, и на видео видно было, как Потлова В. пересчитывала деньги, среди которых были купюры достоинством 5000 рублей, 1000 рублей. Затем, когда продавец Свидетель № 5 подходила и пересчитывала за Потловой В. деньги, то купюр достоинством 1000 рублей не было. По окончании просмотра видеозаписи кто-то из руководителей принял решение о том, что необходимо провести ревизию. И в тот день была проведена ревизия, которая заключалась в том, что пересчитывался и перевешивался весь товар, находящийся на полках в магазине и в подсобном помещении. Просчитав весь товар, его количество записывали в тетради. ФИО10 и ФИО8 по окончании пересчета товаров стали высчитывать результат ревизии, то есть сходились ли суммы в том, что в наличии и что должно было быть. 17.02.2020 года всем был объявлен результат ревизии за период с 13.01.2020 по 16.02.2020, но какая сумма недостачи денежных средств была она не помнит. В ноябре 2019 года, когда производилась ревизия с её участием, по результатам ревизии было сказано, что результаты плохие, и что будут искать причину недостачи. После ревизии ей ФИО10 сказал, что желает проверить Потлову В. и что при необходимости ей нужно прийти в магазин 18.02.2020 года о чём он ей позвонит и скажет. ФИО10 ей позвонил 18.02.2020 года около 21 часа 45 минут, сказав, чтобы она пришла в магазин. Она пришла

около 22 часов в магазин вместе с ФИО24 Кроме неё в магазине находились Свидетель №7, Потлова В., Свидетель №1, ФИО10 и Потерпевший №1 На холодильнике с сырной витриной лежали деньги, Свидетель № 1 пересчитала деньги, сколько было денег она не помнит, коллеги ей сказали что там было чуть более 16000 рублей, она помнит были купюры по 1000 рублей и по 100 рублей, а также несколько монет, сколько точно не помнит. Перед всеми присутствующими Потлова В. начала извиняться, обещала отработать всю сумму, была спокойна, не плакала. Потерпевший № 1 спросила у Потловой В. что - то вроде «Что ты можешь предложить, чтобы возместить похищенные деньги», на что Потлова В. стала говорить, чтобы её оставили в магазине и что она отработает похищенные ей деньги за бесплатно, но коллектив сказал, что работать с ней не желает. Потерпевший № 1 сказала Потловой В. писать расписку, в которой последняя должна указать сумму, которую Потлова В. взяла всего из кассы за период работы в магазине. Потлова В. сперва написала расписку на одну сумму, очень большую, но Потерпевший № 1 сказала ей, чтобы последняя писала сумму именно ту, которую похитила и Потлова В. написала ещё раз расписку, какая сумма была указана в расписке она не смотрела. Потерпевший № 1 переспросила несколько раз у Потловой В., указывая на последнюю расписку о том, эту ли сумму похитила Потлова В., на что Потлова В. отвечала утвердительно «Да». После того, как Потлова В. написала расписку, все по очереди начали спрашивать её, как она могла так поступить с коллективом, на что Потлова В. молчала. Кому - то из коллектива Потлова В. ответила на вопросы и сказала, что деньги потратила на детей и что ущерб ей возмещать нечем. Потлова В. была хорошим работником, ответственной. Какого-либо давления на Потлову В. не оказывалось, никто ей не угрожал и не унижал её (т. 1 л.д. 157-160).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в магазине «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, с сентября 2018 года. В её должностные обязанности входит отпуск продуктов питания населению, выставление продуктов на прилавки, вечером снятие кассы, то есть подсчет денежных средств в кассе на конец дня. На 18.02.2020 года они работали следующим составом: она, Потлова В., Свидетель № 3, Свидетель № 1, Свидетель № 4, Свидетель № 5, Свидетель №7 и ФИО24, руководители: ФИО10 и ИП Потерпевший №1, а также бухгалтер ФИО8 середине февраля 2020 года, когда именно не помнит, она находилась на рабочем месте. ФИО10 закрыл магазин и пригласил всех, кто работал в тот день в магазине пройти в кабинет для просмотра видеозаписи. С ней вместе прошли смотреть видеозаписи Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №3, ФИО24, Потерпевший №1 и ФИО10 Дату видеозаписи она не помнит, но помнит, что им показали окончание рабочего дня, где снимала кассу Потлова В., и которая похитила деньги из кассы. Ей от просмотренной видеозаписи стало плохо, у неё поднялось давление. ФИО10 сказал, что будет ревизия. Они стали подсчитывать товар в магазине, чтобы вывести сумму недостачи. Какая была сумма недостачи она не помнит. Она ушла раньше всех с ревизии, так как ей было плохо от того, что она узнала. Кто - то из руководства сказал, что вызовут Потлову В. проверить то, что было увидено на видеозаписи. В те дни Потлова В. находилась в отпуске. Когда должны были вызвать Потлову В. она не помнит, но она попросила её не трогать, так как она очень восприимчивая и плохо себя чувствует от плохих новостей. О том, что Потлову В. будут проверять она Потловой В. не говорила, так как считала, что действительно надо было удостовериться руководству в честности Потловой В. О том, что Потлова В. попалась на хищении денег из кассы магазина после проведенной ревизии в феврале 2020 года, узнала от своих коллег, от кого именно не помнит. Как работника может охарактеризовать Потлову В. как трудолюбивую и ответственную. Она знает, что Потлова В. живет с сожителем, что дети у неё от разных мужчин. Потлова В. ей рассказывала, что покупала кухонный гарнитур. Потлова В. хвасталась неоднократно своими украшениями, цепочкой с сердечками, кольцом с разноцветными камнями, регулярно себе ресницы наращивала, маникюр делала. Она помнит, что когда Потлова В. только пришла в магазин, жила скромнее, не наращивала ресницы, маникюр не делала. Помнит, что с ней ездили в кафе «<данные изъяты>» неоднократно. В середине 2019 года Потлова В. начала уже хвастаться приобретаемыми украшениями, которые, как она говорила, покупает её сожитель (т. 1 л.д. 168-170).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в магазине «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, официально с 01.11.2019 г. С первого дня работы её поставили работать в вино-водочный

отдел, в продуктовых отделах она не работала. На 18.02.2020 г. в магазине работали следующим составом: она, Потлова В., Свидетель № 1, Свидетель № 4, Свидетель № 5, Свидетель № 6 и ФИО24, руководители: ФИО10 и индивидуальный предприниматель Потерпевший № 1, а также бухгалтер ФИО8 её должностные обязанности входит отпуск алкогольной продукции, выставление продукции, вечером снятие кассы, то есть подсчет денежных средств в кассе на конец дня. В середине февраля 2020 года, точную дату не помнит, ей позвонил ФИО10 и попросил приехать, поясняя, что будет собрание, но она не приехала, так как у неё были дома проблемы. 18.02.2020 г. она находилась на рабочем месте в магазине. В вечернее время, около 21 часа 50 минут она начала снимать кассу, то есть подсчитывать денежные средства, находящиеся в кассе, выключив компьютер, так как позднее она закрывать кассу не имеет права и раньше тоже, на случай, если придет покупатель. Выключив компьютер, она стала подсчитывать деньги и в это время услышала шум. Она подняла голову от пересчета денег и увидела на другой стороне около витрины с колбасами женщину, как позднее поняла подойдя ближе, Потерпевший №1, которая держала рукой Потлову В. В дальнейшем ФИО10 отвел Потерпевший № 1 от Потловой В., рядом стояла Свидетель №1 Она пересчитав деньги, подошла со своими деньгами к Потерпевший № 1 и ФИО10 и наблюдала, что на прилавке лежали деньги кучкой, из них были купюры достоинством в 5000 и 1000 рублей, какие ещё были купюры она не помнит, деньги в руки не брала и не считали их при ней. Потерпевший №1 сказала, что данные деньги Потлова В. вытащила из кармана своей одежды. Потерпевший № 1 сказала Потловой В., чтобы последняя писала расписку, в которой должна была написать сумму, которую она похитила за время работы в магазине. Потлова В. писала расписку дважды. Когда Потлова В. написала расписку в первый раз, то Потерпевший № 1 сказала, чтобы Потлова В. писала расписку заново. Расписку Потловой В. вслух не читал никто. Потлова В. на вопрос кого - то из коллег сколько последняя похищала, отвечала, что похищала по-разному, то по 15000 рублей, то по 8000 рублей, точные суммы не помнит. В то время, как она подошла к Потерпевший № 1 с деньгами из кассы, в магазин уже зашли Свидетель №4, ФИО24, Свидетель №3 Продавцы спрашивали у Потловой В. как она так могла поступить с коллективом, на что Потлова В. молчала. Потлова В. упрашивала Потерпевший №1 о том, чтобы работать за бесплатно два, три года, чтобы выплатить долг перед Потерпевший №1, на что Потерпевший №1 отвечала, что никто не допустит её до работы и что никто с Потловой В. работать из коллектива не захочет. После 18.02.2020 г. она узнала, что ревизия была проведена и недостача составляла более 1 100 000 рублей. После 18.02.2020 г. она общалась с Потловой В. и помнит, что спрашивала у неё, как она могла такое совершить, на что ей Потлова В. ответила, что в голове кавардак, что она не может объяснить причин того, что похищала деньги. Она не спрашивала у Потловой В. как долго она похищала деньги. Как работника может охарактеризовать Потлову В. с хорошей стороны, она очень трудолюбивая, ответственная (т. 1, л.д. 164-167).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 данных ею в суде, следует, что у неё имеется знакомая Потерпевший №1, у которой имеется магазин «<данные изъяты>». Отношения у них с Потерпевший № 1 деловые, поскольку она также как и Потерпевший № 1 является предпринимателем. В середине февраля 2020 года, точную дату она не помнит, к ней обратилась Потерпевший №1 с просьбой сделать покупку в её магазине «<данные изъяты>» для того, чтобы проверить продавца Потлову В. Для этого Потерпевший №1 дала ей 5 000 рублей. Она сделала покупку у ФИО10 на кассе «<данные изъяты>», который оставил сдачу в кассе. Потлова В. в тот момент обслуживала других покупателей. Позже Потерпевший №1 рассказала ей о том, что Потлова В. - продавец, который работала на кассе «<данные изъяты>», похитила образовавшиеся от её покупки излишки денег. Какая недостача была в магазине она не знает.

Из показаний свидетеля ФИО8, оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает <данные изъяты> в бухгалтером. <данные изъяты> принадлежит Потерпевший № 1, которая является индивидуальным предпринимателем, ей же принадлежит магазин «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>. В то время, когда у Потерпевший № 1 возникают сомнения в правильности итогов ревизии, когда обнаруживаются недостачи по результатам ревизии, а это в период с июля 2019 года по 16.02.2020 года, Потерпевший №1 обращалась к ней с просьбой перепроверить документы, и она документы перепроверяла. Она перепроверяла документы, а именно тетради

ревизионные и товарные отчеты, по которым сверяла поступивший товар и переходящий остаток товара. Какие были недостачи она не помнит, только помнит, что по ревизии в июле 2019 года появилась первая недостача, в размере около 300 рублей, после чего стали появляться недостачи все больше и больше, в итоге сумма недостачи на 16.02.2020 г. была в размере около 1 900 000 рублей, точную сумму не помнит. В документах ошибок ею выявлено не было, то есть наличие недостачи подтверждалось и её проверкой. О том, что Потлова В. похищала деньги из кассы магазина в течение с июля 2019 года по февраль 2020 года она узнала от коллектива, от кого уже не помнит. В тот день, когда Потлова В. была поймана с поличным на хищении денег из кассы она не присутствовала и пояснить событий того дня не может (т. 1 л.д. 186-187).

Из показаний свидетеля ФИО30, оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2015 года он проживает совместно с Потловой В. и тремя детьми Потловой В. За время проживания с Потловой В. может охарактеризовать последнюю исключительно с положительной стороны. В его с Потловой В. семье за квартиру платит он, покупает при необходимости продукты питания, покупает детям иногда необходимые вещи, но основную часть своей заработной платы он отправляет в <данные изъяты>, так как там находится <данные изъяты>. Что получала Потлова В., работая в магазине на <адрес> он не знает, так как Потлова В. об этом не рассказывала, он знает от неё, что у нее в смену был заработок в 2200 рублей, иногда Потлова В. подменяла продавцов, таким образом получала больше денег. Ещё Потлова В. получала детские пособия. 19.02.2020 г. он узнал от Потловой В., что она похищала деньги из кассы магазина и что Потлову В. увидели по камерам видеонаблюдения, как последняя похищала деньги 18.02.2020 г. Она не говорила, сколько денежных средств похищала из кассы. Он не приобретал Потловой В. каких-либо ювелирных изделий. Потлова В. сама покупала позолоченную бижутерию. Он проживает с Потловой В. в <адрес> более трех лет. В данную квартиру он приобрел два дивана и кресло, а остальное, два телевизора Потлова В. взяла в кредит, работая также в школе. Также Потловой В. был приобретен холодильник, стиральная машина, кухонный гарнитур, два ноутбука, планшет, детская кровать, всё это было приобретено в 2019 году, месяц не помнит. Все указанные выше предметы Потлова В. брала за наличные денежные средства, расплачивалась Потлова В. за них сама, без его помощи, он деньги не давал на приобретение данных вещей (т. 1 л.д. 183-185).

Вина подсудимой в совершении указанного преступления также подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от 20.02.2020 г. с приложенной фототаблицей, согласно которого осмотрено помещение магазина, расположенного по <адрес>, где зафиксирована обстановка на месте происшествия после совершения преступления (т. 1 л.д. 25-35);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.05.2020 г., с приложенной фототаблицей, согласно которого осмотрено помещение <адрес>, где зафиксировано наличие стиральной машиной марки <данные изъяты>» модели №, компьютерного стола, двухъярусной кровати, кухонного гарнитура, вытяжки марки «<данные изъяты>», которые Потлова В.Л. приобрела на похищенные у Потерпевший №1 денежные средства (т. 1 л.д. 236-242);

- протоколом выемки от 17.03.2020 г., согласно которого в служебном кабинете № ОМВД России по Невельскому городскому округу по ул. Советской, д. 52 «б» г. Невельска у Потловой В.Л. были изъяты планшет фирмы <данные изъяты> и зарядное устройство к нему, ноутбук фирмы <данные изъяты>, серийный номер № и зарядное устройство к нему, ноутбук фирмы <данные изъяты>» модели №, серийный номер № и зарядное устройство к нему, три пары серег, три цепочки, цепочка с кулоном (т. 1 л.д. 200-202);

- протоколом выемки от 23.03.2020 г., согласно которого в служебном кабинете № ОМВД России по Невельскому городскому округу по ул. Советской, д. 52 «б» г. Невельска у представителя потерпевшего Хрусталёвой М.А. были изъяты две объяснительные Потловой В.Л. (т. 1 л.д. 217-218);

- протоколом осмотра предметов от 22.04.2020 г., в котором отражён ход и результаты осмотра планшета фирмы <данные изъяты> и зарядного устройства к нему, ноутбука фирмы <данные изъяты>, серийный номер № и зарядного устройства к нему, ноутбука фирмы <данные изъяты>, серийный номер № и зарядного устройства к нему, трех пар серег, трех цепочек, цепочки с кулоном (т. 1 л.д. 203-209);

- протоколом осмотра предметов от 13.05.2020 г., в котором отражён ход и результаты осмотра двух объяснительных Потловой В.Л. (т. 1 л.д. 221-222);

- протоколом осмотра предметов от 20.05.2020 г., в котором отражён ход и результаты осмотра денежных средств в сумме 16250 рублей (т. 1 л.д. 224-229);

- протоколом осмотра предметов от 12.06.2020 г., в котором отражён ход и результаты осмотра компакт-диска CD-R серийный номер №. При воспроизведении видеозаписи на указанном компакт-диске Потлова В.Л. пояснила, что содержащиеся на компакт-диске видеозаписи подтверждают факт хищения ей денежных средств в помещении магазина «<данные изъяты>» 13.02.2020 г., 14.02.2020 г. и 18.02.2020 г. (т. 2 л.д. 9-16);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2020 г., в котором отражён ход и результаты осмотра выписок о состоянии вклада по счетам № и № (т. 2 л.д. 29-30);

- заключением эксперта № от 03.04.2020 г., согласно которого рукописный текст в объяснительных от имени Потловой В.Л., датированных 18.02.2020 г. выполнен Потловой В.Л. (т. 2 л.д. 42-44);

- экспертным заключением № от 21.04.2020 г., согласно которого рыночная стоимость планшета фирмы <данные изъяты> в комплекте с зарядным устройством по состоянию на дату 20.04.2020 г. составляет: 5014 рублей; рыночная стоимость ноутбука фирмы <данные изъяты>, серийный № в комплекте с зарядным устройством по состоянию на дату 20.04.2020 г. составляет: 16017 рублей; рыночная стоимость ноутбука фирмы <данные изъяты>, серийный № в комплекте с зарядным устройством по состоянию на дату 20.04.2020 г. составляет 18475 рублей (т. 2 л.д. 69-77);

- заключением эксперта № от 15.06.2020 г., согласно которого согласно представленным на исследование документам, сумма расхождений между документальным и фактическим остатком денежных средств, находящихся в кассе магазина <данные изъяты>» за период с 08.07.2019 г. по 16.02.2020 г., составила 1 939 612,24 рублей. (т. 2 л.д. 107-112);

- протоколом проверки показаний на месте от 20.02.2020 г., в котором отражен ход и результаты проверки показаний на месте подозреваемой Потловой В.Л., которая добровольно рассказала и показала место, где она, находясь в магазине «<данные изъяты>», в период с 08.07.2020 г. по 18.02.2020 г. похищала денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 (т. 2 л.д. 198-201)

Вина Потловой В.Л. в совершении преступления подтверждается иными исследованными судом документами, которые суд в соответствии со ст. 84 УПК РФ также признаёт доказательствами:

- заявлением Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП № от 19.02.2020 г. о том, что она просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности лицо, которое с 08.07.2020 г. по 19.02.2020 г. похитило из кассы магазина «<данные изъяты>» по <адрес> денежные средства в сумме около 1830000 рублей (т. 1 л.д. 21);

- приказом (распоряжением) о приеме на работу № от 01.10.2018 г., согласно которого Потлова В.Л. с 01.10.2018 г. осуществляла трудовую деятельность в должности продавца у ИП Потерпевший №1 в магазине «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 56);

- табелями учета рабочего времени за период с июля по февраль 2020 года, согласно которых 13.07.2019 г., 16.07.2019 г., 17.07.2019 г., 13.08.2019 г., 14.08.2019 г., 16.08.2019 г.,

02.09.2019 г., 03.09.2019 г., 06.09.2019 г., 02.11.2019 г., 05.11.2019 г., 06.11.2019 г., 02.12.2019 г., 03.12.2019 г., 04.12.2019 г., 07.12.2019 г., 08.12.2019 г., 11.12.2019 г., 12.12.2019 г., 15.12.2019 г., 16.12.2019 г., 27.12.2019 г., 01.01.2020 г., 08.01.2020 г., 13.02.2020 г., 14.02.2020 г., 18.02.2020 г. у Потловой В.Л. являлись рабочими днями (т. 1 л.д. 62-69).

Оценив собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд находит вину Потловой В.Л. в совершении инкриминируемого ей преступлениях полностью доказанной.

Давая оценку приведенным в приговоре показаниям подсудимой, потерпевшей, свидетелей, исследованным материалам дела суд приходит к следующему.

Показания потерпевшей Потерпевший №1 и свидетелей Свидетель №1, ФИО8, Свидетель № 3, Свидетель № 4, Свидетель № 5, ФИО10, Свидетель № 6, Свидетель № 7, Свидетель №8, ФИО30 на предварительном следствии и в судебном заседании суд признаёт достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. Потерпевшая Потерпевший № 1 и указанные свидетели были допрошены, будучи предварительно предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Указанные лица были допрошены по известным им обстоятельствам, представили сведения, которые не были искажены вследствие отдаленности описываемых событий. Показания перечисленных лиц согласуются между собой, существенных противоречий не имеют, соответствуют иным собранным по делу доказательствам, представленным в материалах дела, и нашли свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетелей у суда не имеется.

Анализируя показания подсудимой Потловой В.Л. в совокупности с иными исследованными судом доказательствами, суд так же признает их достоверными, поскольку сведения, изложенные Потловой В.Л. в её показаниях, данных в ходе проведенных с её участием осмотров места происшествия и своих показаниях на протяжении всего предварительного следствия оставались неизменными, в том числе в части указания места, времени и обстоятельств совершения преступлений и подтверждены самой подсудимой после их оглашения в суде. Каких-либо существенных противоречий с иными, признанными судом достоверными доказательствами по делу, показания подсудимой не имеют. Показания подсудимой так же последовательны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу. Оснований для признания данных показаний недопустимым доказательством судом не усматривается, поскольку они получены с соблюдением требований УПК РФ и положений ст. 51 Конституции РФ, в том числе, в присутствии квалифицированного адвоката. Перед началом, в ходе, либо по окончании допросов каких-либо заявлений, замечаний и дополнений от подсудимой и её защитника не поступило. Обстоятельств, порочащих показания подсудимой, судом не установлено, как и не установлено данных о самооговоре.

Каждое из перечисленных доказательств, суд считает относимым, так как все они имеют значение для установления обстоятельств совершенного преступления, а так же допустимым, поскольку они получены с соблюдением порядка, установленного требованиями действующего уголовно-процессуального закона. Все исследованные судом доказательства по делу, в том числе протоколы следственных действий, получены с соблюдением требований УПК РФ. Каких-либо замечаний от участников следственных действий, в том числе от подсудимой и её адвоката, не поступало. Правильность составления указанных документов и соответствие зафиксированных событий действительности подтверждается подписями участвующих лиц, в том числе подсудимой, данными, полученными по результатам применения фотосъемки, поэтому их достоверность сомнений у суда не вызывает.

Проанализировав и оценив все собранные по данному уголовному делу доказательства, суд считает, что вина подсудимой в предъявленном ей обвинении доказана полностью и признает совокупность доказательств достаточной для разрешения уголовного дела и квалификации действий подсудимой в соответствии с уголовным законом.

Оценив все доказательства в совокупности, суд признает вину подсудимой Потловой В.Л. доказанной и квалифицирует её действия по -

пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» полностью нашёл своё подтверждение в судебном заседании, поскольку сумма похищенных подсудимой у потерпевшей денежных средств составляет 394 100 рублей, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ признаётся крупным размером.

При назначении наказания за совершенное преступление суд учитывает цели наказания, определенные ст. 43 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений.

В силу положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд при назначении наказания учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой Потловой В.Л., её личность, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, а также условия жизни и иные особенности личности.

При изучении личности Потловой В.Л. установлено, что она в браке не состоит, <данные изъяты> (т. 2 л.д. 231-232); не работает, занимается уходом за ребёнком, который попал в аварию; не военнообязанная; не судима (т. 2 л.д. 234-235); на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит (т. 2 л.д. 237); исполнительные производства в ОСП по <адрес> в отношении неё отсутствуют (т. 2 л.д. 239); по месту прежней работы в <адрес> характеризуется положительно (т. 2, л. 242); по месту жительства УУП ОМВД России по Невельскому городскому округу характеризуется удовлетворительно, в злоупотреблении спиртными напитками замечена не была, к административной ответственности не привлекалась, со слов соседей по месту жительства характеризуется положительно (т. 2 л.д. 244, т. 3, л.д. 6, т. 3, л.д. 42); является получателем социального пособия <данные изъяты> (т. 2 л.д. 248); в период с февраля 2019 года по март 2020 года признавалась малоимущей (т. 2, л.д. 249); на учёте в отделе образования Администрации Невельского городского округа (опеки и попечительства) не состоит (т. 3, л.д. 1); открытых счетов и вкладов в банках <данные изъяты> не имеет (т. 3, л.д. 10-13, 35, 37); имеет кредитные обязательства перед банком <данные изъяты> (т. 3 л.д. 14, 36).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Потловой В.Л., предусмотренными п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, поскольку Потлова В.Л. добровольно призналась в совершении преступления, в ходе предварительного следствия Потлова В.Л. давала подробные признательные показания, чем оказала активное содействие органам предварительного расследования в установлении всех обстоятельств совершенного ею преступления.

Обстоятельством, смягчающим наказание Потловой В.Л., предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт наличие у виновной <данные изъяты>.

Иными смягчающими наказание Потловой В.Л. обстоятельствами в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт частичное возмещение причиненного преступлением ущерба, признание ею вины и раскаяние в содеянном, наличие у виновной на иждивении <данные изъяты>, а также то обстоятельство, что она является многодетной матерью.

Обстоятельств, отягчающих наказание Потловой В.Л предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих суду применить к подсудимой положения ст. 64 УК РФ, суд по делу не находит, не установлено их и в судебном заседании, поэтому суд не применяет норму данной статьи к подсудимой при назначении наказания.

Обстоятельств, влекущих освобождение подсудимой от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии со ст. 15 УК РФ Потлова В.Л. совершила преступление, относящееся к категории тяжких. Принимая во внимание конкретные обстоятельства деяния, совершённого Потловой В.Л. и сведений о личности подсудимой, при наличии признанных судом смягчающих её вину обстоятельств, суд не находит оснований для применения к ней нормы ч. 6 ст. 15 УК РФ – для изменения категории тяжести совершенного ею преступления в сторону смягчения, либо назначения ей наказания в минимальных размерах санкции статьи, по которой она признана виновной, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ею преступления, не установлено.

При назначении наказания подсудимой Потловой В.Л. суд учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, её положительное поведение как в ходе предварительного, так и судебного следствия, признание своей вины, активную позицию на раскрытие и расследование преступления, её раскаяние в содеянном, условия её жизни, поэтому считает возможным не назначать ей максимальное, предусмотренное санкцией статьи, наказание.

С учетом совокупности указанных сведений, данных, характеризующих личность подсудимой, суд находит не возможным применение к ней более мягкого наказания, чем лишение свободы за совершённое преступление. Поэтому суд назначает ей наказание в виде лишения свободы, полагая, что данный вид наказания будет наиболее полно способствовать её исправлению.

Поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ при отсутствии отягчающих обстоятельств, назначая наказание за совершённое преступление, суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которым срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

При этом суд, с учетом личности подсудимой, в том числе наличия у неё на иждивении двоих малолетних детей, у одного из которых в настоящее время диагностирована травма спинного мозга, а также её положительного поведения, как в ходе предварительного, так и судебного следствия, принимая во внимание её заверения о ведении в дальнейшем только законопослушного образа жизни, искреннего раскаяния, применяет к осужденной положения ст. 73 УК РФ – условное осуждение, возлагая на неё исполнение определенных обязанностей, способствующих её исправлению, определив его в размере, который позволит Потловой В.Л., с учетом осуществления за ней надлежащего контроля со стороны специализированных органов, доказать свое исправление.

Суд, применяя при назначении Потловой В.Л. наказания положения ст. 73 УК РФ, возлагает на Потлову В.Л. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденных, а также возместить причинённый преступлением ущерб.

Дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией статьи, суд к осужденной Потловой В.Л. не применяет по тем основаниям, что Потлова В.Л. не работает, семья Потловой В.Л. является многодетной, Потлова В.Л. имеет на иждивении малолетних детей, имеет кредитные обязательства. Кроме того, наказание в виде штрафа является альтернативным.

Также суд не применяет к Потловой В.Л. дополнительное наказание в виде ограничения свободы, полагая, что исполнение возложенных на неё обязанностей будет вполне достаточно для её исправления.

Меру пресечения осужденной Потловой В.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит отменить по вступлению приговора в законную силу.

Рассматривая, в соответствии со ст. 299 УПК РФ вопрос об удовлетворении заявленного по уголовному делу иска потерпевшей Потерпевший № 1 о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере 327 126 рублей 73 копеек, суд приходит к следующему выводу.

Как установлено в судебном заседании, в результате умышленных преступных действий Потловой В.Л. потерпевшей Потерпевший № 1 был причинен ущерб на общую сумму 394 100 рублей.

Сумма причиненного ущерба, подтверждается в рамках заявленного гражданского иска материалами уголовного дела.

В ходе предварительного следствия Потлова В.Л. возместила потерпевшей Потерпевший №1 ущерб на общую сумму 66 973 рублей 27 копеек.

Представитель потерпевшей Потерпевший № 1 – Хрусталёва М.А. в ходе предварительного следствия в интересах Потерпевший № 1 заявила гражданский иск к Потловой В.Л. о возмещении ущерба, причинённого преступлением в размере 1 939 612 рублей 24 копеек (т. 1 л.д. 140-141).

В ходе судебного следствия представитель потерпевшей Потерпевший № 1 – Хрусталёва М.А. уточнила гражданский иск и просила взыскать ущерб, причиненный преступлением в размере 327 126 рублей 73 копеек, поскольку Потлова В.Л. частично возместила потерпевшей ущерб.

Подсудимая Потлова В.Л. исковые требования в судебном заседании признала в полном объеме, с суммой иска в размере 327 126 рублей 73 копеек согласилась.

При таких обстоятельствах суд принимает признание иска подсудимой, поскольку признание иска не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Сумму иска в размере 327 126 рублей 73 копеек, суд в полном объеме взыскивает с подсудимой Потловой В.Л.

При решении вопроса об имуществе, на которое наложен арест, для обеспечения исполнения удовлетворённого гражданского иска, суд приходит к следующему.

В рамках предварительного следствия 20 мая 2020 года на счёт Потловой В.Л. №, открытый 15.01.2014 г. в Дальневосточном филиале <данные изъяты>, наложен арест на денежные средства в сумме 4 рубля 20 копеек, на счёт Потловой В.Л. № , открытый 28.05.2018 г. в Дальневосточном филиале <данные изъяты> наложен арест на денежные средства в сумме 26 рублей 70 копеек (т. 3, л.д. 31-34).

Суд обращает взыскание на указанные денежные средства Потловой В.Л., на которые был наложен арест в рамках предварительного следствия.

Также в рамках предварительного следствия 17 июля 2020 года был наложен арест на следующее имущество Потловой В.Л.: холодильник марки «<данные изъяты>» модели <данные изъяты> стоимостью 19 999 рублей, стиральную машину марки <данные изъяты>» модели № стоимостью 28 999 рублей, компьютерный стол стоимостью 10 000 рублей, двухъярусную кровать стоимостью 15000 рублей, кухонный гарнитур стоимостью 12 990 рублей, вытяжку марки «<данные изъяты>» стоимостью 5000 рублей. Общая стоимость указанного имущества составляет 91 988 рулей (т. 2 л.д. 3-6).

В ходе судебного заседания, подсудимая Потлова В.Л. и её защитник просили снять арест с её имущества, за исключением ареста на её счета, поскольку указанное имущество необходимо ей, а также членам её семьи, в том числе малолетним детям, один из которых находится в тяжелом состоянии, <данные изъяты>. Данное имущество является для неё жизненно необходимым, поскольку обеспечивает обычные бытовые потребности её семьи в приёме пищи, хранении пищи, учёбе детей и отдыхе, стирке вещей.

Представитель потерпевшей и государственный обвинитель считают, что арест, наложенный на имущество Потловой В.Л., подлежит оставлению в целях обеспечения исполнения гражданского иска.

В соответствии со ст. 446 ГПК РФ взыскание не может быть обращено на предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, принадлежащее гражданину должнику.

В соответствии с пунктом 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» к предметам обычной домашней обстановки и обихода может быть отнесено минимально необходимое имущество, требующееся должнику-гражданину и членам его семьи для обеспечения реальной возможности удовлетворения повседневных бытовых потребностей в питании, отдыхе, лечении, гигиене.

Руководствуясь указанными положениями закона, а также разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, суд приходит к выводу, что имущество Потловой В.Л.: холодильник марки <данные изъяты>» модели № стоимостью 19 999 рублей, стиральная машина марки «<данные изъяты>» модели № стоимостью 28999 рублей, компьютерный стол стоимостью 10000 рублей, двухъярусная кровать стоимостью 15000 рублей, кухонный гарнитур стоимостью 12 990 рублей, вытяжка марки «<данные изъяты>» стоимостью 5000 рублей, общей стоимость 91 988 рулей, является имуществом обычной домашней обстановки и обихода, на которое не может быть обращено взыскание.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, указанное имущество служит для семьи Потловой В.Л. предметами, используемыми в обычных домашних целях, в быту, в том числе детьми Потловой В.Л., один из которых получил травму спинного мозга и не может самостоятельно передвигаться. Данные вещи необходимы семье Потловой В.Л. её малолетним детям для обеспечения обычных бытовых потребностей в приёме пищи, хранении пищи, учёбе детей и отдыхе, стирке вещей.

По указанным основаниям, с учётом семейного и материального положения Потловой В.Л. и её семьи, а также того, что перечисленные предметы не являются предметами роскоши, суд полагает необходимым отменить арест, наложенный на имущество Потловой В.Л. в рамках предварительного следствия 17 июля 2020 года: холодильник марки «<данные изъяты>» модели № стоимостью 19 999 рублей, стиральную машину марки «<данные изъяты>» модели № стоимостью 28999 рублей, компьютерный стол стоимостью 10000 рублей, двухъярусную кровать стоимостью 15000 рублей, кухонный гарнитур стоимостью 12 990 рублей, вытяжку марки «<данные изъяты>» стоимостью 5000 рублей.

Суд считает, что возложение на Потлову В.Л. в рамках установленной ей приговором суда обязанности по возмещению причинённого преступлением ущерба, будет достаточным для исполнения приговора в части гражданского иска.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой адвокату Шевченко Е.А. за защиту интересов подсудимой в суде, принимая во внимание установленные в судебном заседании обстоятельства, свидетельствующие о тяжелом материального положения осуждённой, а также принимая во внимание семейное положение осуждённой, на основании п. 5 ч. 2 ст.131 УПК РФ и в силу ч. 6 ст.132 УПК РФ, суд считает необходимым отнести за счет государства и полностью освободить Потлову В.Л. от уплаты процессуальных издержек, поскольку это может существенно отразиться на её материальном положении.

Вещественные доказательства по вступлению приговора суда в законную силу:

- компакт-диск CD-R серийный номер №, хранить при материалах уголовного дела;

- выписки о состоянии вклада по счетам № и №, хранить при материалах уголовного дела;

- две объяснительные Потловой В.Л. хранить при материалах уголовного дела;

- три пары серег, три цепочки, цепочка с кулоном, хранящиеся у Потловой В.Л., оставить у последней как законного владельца;

- планшет фирмы «<данные изъяты>» модели № и зарядное устройство к нему, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший № 1 оставить у последней как у законного владельца;

- ноутбук фирмы «<данные изъяты>» модели №, серийный номер № и зарядное устройство к нему, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №1 оставить у последней как у законного владельца;

- ноутбук фирмы «<данные изъяты>» модели №, серийный номер № и зарядное устройство к нему, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №1 оставить у последней как у законного владельца;

- денежные средства в сумме 16 250 рублей, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №1 оставить у последней как у законного владельца.

Руководствуясь ст. ст. 304, 305, 306, 307, 308, 309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Потлову В. Л. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Потловой В.Л. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 3 (три) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную Потлову В.Л. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденных, возместить ущерб причинённый преступлением.

Меру пресечения осужденной Потловой В.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, а по вступлении приговора суда в законную силу отменить.

Гражданский иск Потерпевший №1 к Потловой В. Л. о возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере 327 126 рублей 73 копейки – удовлетворить в полном объёме.

Взыскать с осужденной Потловой В. Л. в пользу Потерпевший №1 имущественный ущерб, причиненный преступлением в размере 327 126 рублей (триста двадцать семь тысяч сто двадцать шесть) рублей 73 копейки.

Обратить взыскание на денежные средства Потловой В.Л. в сумме 4 рубля 20 копеек, находящиеся счёте Потловой В.Л. №, открытом 15.01.2014 г. в Дальневосточном филиале <данные изъяты>, а также на денежные средства Потловой В.Л. в сумме 26 рублей 70

копеек, находящиеся счёте Потловой В.Л. №, открытом 28.05.2018 г. в Дальневосточном филиале <данные изъяты>, в счёт удовлетворенного гражданского иска.

Арест, наложенный в рамках предварительного следствия 17 июля 2020 года, на следующее имущество Потловой В.Л.: холодильник марки «<данные изъяты>» модели № стоимостью 19 999 рублей, стиральную машину марки <данные изъяты>» модели № стоимостью 28 999 рублей, компьютерный стол стоимостью 10 000 рублей, двухъярусную кровать стоимостью 15 000 рублей, кухонный гарнитур стоимостью 12 990 рублей, вытяжку марки «<данные изъяты>» стоимостью 5000 рублей (т. 2 л.д. 3-6), отменить, имущество возвратить осужденной Потловой В.Л.

Процессуальные издержки, связанные с участием защитника по назначению в рассмотрении уголовного дела, принять на счёт государства.

Вещественные доказательства по вступлению приговора суда в законную силу:

- компакт-диск CD-R серийный номер №, хранить при материалах уголовного дела;

- выписки о состоянии вклада по счетам № и №, хранить при материалах уголовного дела;

- две объяснительные Потловой В.Л. хранить при материалах уголовного дела;

- три пары серег, три цепочки, цепочка с кулоном, хранящиеся у Потловой В.Л., оставить у последней как законного владельца;

- планшет фирмы «<данные изъяты>» модели № и зарядное устройство к нему, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший № 1 оставить у последней как у законного владельца;

- ноутбук фирмы «<данные изъяты>» модели №, серийный номер № и зарядное устройство к нему, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №1 оставить у последней как у законного владельца;

- ноутбук фирмы «<данные изъяты>» модели №, серийный номер № и зарядное устройство к нему, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №1 оставить у последней как у законного владельца;

- денежные средства в сумме 16 250 рублей, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №1 оставить у последней как у законного владельца;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Сахалинского областного суда через Невельский городской суд в течение 10 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: Кучеров Н.А.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».